



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001554 2025

Tocache, 07 MAY 2025



VISTO, el Expediente N° 016-2025530403, que contiene el Memorando N° 457-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 23 de abril 2025, el Expediente judicial Expediente Judicial N° 00093-2015-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de ARLE LUCIA URIOL PEREZ con DNI N° 01004429, y demás documentos adjuntos en un total de Cincuenta y Nueve y Seis (59) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001554 2025



N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante oficio N° 1601-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 8 de abril del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín, solicita se dé cumplimiento a lo indicado en la Resolución N° 21 de fecha 7 de febrero de 2025, asignada en el Expediente Judicial N° 00093-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante Juzgado Civil – Sede Tocache, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución;

Que, en el Expediente Judicial N° 00093-2015-0-2209-JM-CI-01, **seguido por el demandante ARLE LUCIA URIOL PEREZ contra** la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, la Dirección Regional de Educación San Martín y el Procurador Público encargado de asuntos judiciales del Gobierno Regional de San Martín, sobre Proceso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado Mixto de la provincia de Tocache, se ha dictado sentencia mediante Resolución N° 6 de fecha 22 de setiembre 2016, declarando **fundada** la demanda **Ordenó** que la entidad demandada cumpla con emitir nueva resolución administrativa, reconociendo el reintegro al demandante el monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% calculados sobre la base de la remuneración total íntegra, con el correspondiente pago de devengados generados por la indebida aplicación del D.S. 051-91-PCM, con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando durante el periodo de la vigencia de la Ley 25212 - Ley del Profesorado, en el caso del demandante **entre el 21/05/1990 al 31/03/2008**, y solo por el periodo efectivo laborado como docente, más los intereses legales. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 11 de fecha 27 de junio de 2017, que **CONFIRMA** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 6 de fecha 22 de setiembre de 2016, **Requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 12 de fecha 28 de noviembre de 2017, donde el Juzgado Mixto de Tocache, dispuso que se cumpla con lo ejecutoriado por la Sala Superior, requiriendo a la UGEL TOCACHE, CUMPLA con emitir los actos administrativos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia con calidad de cosa juzgada.**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001554 2025



Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la *Resolución Jefatura N° 00877-2019 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303* de fecha 10 de diciembre del 2019, reconocido a favor de ARLE LUCIA, URIOL PEREZ por la indebida aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER COMO CREDITO DEVENGADOS. en cumplimiento al mandato judicial. contenida en la Resolución N° 06 (sentencia) confirmada mediante Resolución N° 11 de fecha 27 de junio del 2017, obrante en el Expediente N° 00093-2015-0-2209-JM-CI-01, a favor de doña ARLE LUCIA URIOL PEREZ con DNI N° 01004429. docente CESANTE de la Jurisdicción de Tocache. por el concepto del 30% de Preparación de Clases y Evaluación, desde el 21 de mayo de 1991 hasta 31 de marzo del 2008 fecha de su CESE voluntario, calculado sobre la base de su remuneración total (integral) periodos laborados que han sido bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, Monto calculado en el Informe Pericial N° 00375-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 8 de noviembre del 2024, monto por concepto de devengado la suma de **Veintidós Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Con 40/100 soles (S/ 22,482.40)**, e Intereses Legales la suma de **Dieciséis Mil Novecientos Nueve Con 22/100soles (S/ 16,909.22)**, haciendo un total de **Trenta y Nueve Mil Trecientos Noventa y Uno Con 62/100 soles (S/ 39, 391.62)**, asignada en el Expediente Judicial N° 00093-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERES LEGAL	MONTO CALCULAD
ARLE LUCIA, URIOL PEREZ	01004429	N° 00093-2015-0-2209-JM-CI-01	S/ 22,482.40	S/ 16,909.22	S/ 39, 391.62

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001554 2025



ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, de acuerdo a Ley, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH